

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-142	처분요구일자	2022. 12. 19.
처 분 종 류	권고		
관 계 부 서	○○○(주)(◇◇그룹 □□팀)		
제 목	성범죄 및 음주운전 징계 실효성 제고 권고		

지 적 내 용

○○○(주)는 공직유관단체로서 “부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률(약칭 부패방지권익위법)”의 적용을 받는 기관이므로 동법 제27조(제도개선의 권고)에 따른 제도개선의 권고를 받은 경우 이를 제도개선에 반영하여야 한다.

국민권익위원회에서는 부패방지권익위법 제27조에 따라 「공직유관단체의 성범죄·음주운전 징계 실효성 제고」 권고안(의안번호 제2016-905호)을 통해 공직유관단체에 대해 성범죄·음주운전에 관한 징계양정 기준을 마련하고, 이러한 유형의 징계에 대해 징계감경 금지규정을 마련하도록 권고하였다.

한편 ○○○(주)는 인사규정 제45조(징계의 사유)에 직원의 징계사유[표1]를 정하고 있다.

【표1】인사규정 제45조

제45조(징계의 사유) 직원의 징계사유는 다음 각 호와 같다.

1. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
2. 회사의 명예를 훼손시키는 행위를 하였을 때
3. 고의·과실로 회사에 손해를 끼쳤을 때
4. 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하였을 때
5. 갑질·직장내 괴롭힘 행위를 하였을 때<신설 2021.8.26>
6. 성희롱·성폭력 행위를 하였을 때<신설 2021.8.26>
7. 채용관련 청탁 등 채용비리 행위를 하였을 때<신설 2021.8.26>
8. 「도로교통법」제44조제1항에 따른 음주운전 행위를 하였을 때 <신설 2021.8.26>

하지만 ○○○(주)는 인사규정 시행세칙 제47조(징계양정기준) 제1항에 따른 [별표2], [별표2-1], [별표2-2]에서 징계양정기준을 정하고 있으나, 성범죄 및 음주운전에 대한 별도의 징계양정기준을 정하지 있지 않아 국민권익위원회의 제도개선 권고사항의 이행이 미흡하다.[표2]

【표2】인사규정 시행세칙 별표2, 2-1, 2-2 (발췌 편집)

<u>[별표2] 징계양정기준</u> 1. 성실의무 위반(직무태만 등) 2. 복종의무 위반 3. 직장이탈금지 위반 4. 친절공정의무 위반 5. 비밀엄수의무 위반 6. 청렴의무 위반 7. 품위유지의무 위반 8. 영리업무 및 겸직금지 의무 위반	<u>[별표2-1] 금품, 향응수수 관련 징계양정기준</u> 1. 의례적인 금품, 향응수수의 경우 2. 직무와 관련하여 금품, 향응수수를 하고 위법, 부당한 처분을 하지 아니한 경우 3. 직무와 관련하여 금품, 향응수수를 하고 위법, 부당한 처분을 한 경우 <u>[별표2-2] 채용비위 관련 징계양정기준</u> 1. 채용관련 비위 2. 정규직 전환관련 비위
---	--

또한 인사규정 제47조(징계처분의 면제 또는 감경)에 “징계처분을 받은 자가 개전의 정이 뚜렷하고 회사발전에 현저한 공적이 있거나, 기타 특별한 사유가 있다고 인정할 때에는 인사위원회의 의결을 거쳐 징계처분을 감경하거나 면제할 수 있다”라고 되어 있으나, 징계의 감경 또는 면제에 대한 제한이 없다. 따라서 국민권익위원회의 권고에 따라 징계감경과 관련한 조항에 별도의 예외조항을 추가하여 성범죄나 음주운전에 따른 징계에 대해서는 감경을 할 수 없도록 개선할 필요가 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 국민권익위원회의 권고에 따라 관련규정을 개정하여 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○(주) 대표이사는 국민권익위원회의 「공직유관단체의 성범죄·음주운전 징계 실효성 제고」 제도개선 권고에 따라 성범죄 및 음주운전에 대한 징계양정기준 및 감경금지 규정을 마련하시기 바랍니다.(권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략
